

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
8396/2552

พนักงานอัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานี โจทก์  
นายณัฐพงศ์หรืออณัฐพงษ์ หรือแดง พรหม  
ช่วย

จำเลย

ป.อ. มาตรา 335, มาตรา 336 ทวิ, มาตรา 357 วรรคแรก

การกระทำความผิดฐานรับของโจร ผู้กระทำไม่จำเป็นต้องรับทรัพย์สินของกลางไว้ในความครอบครองของตนเอง เพียงแต่ช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อมา รับจําหน่าย หรือรับไว้ด้วยประการใดซึ่งทรัพย์สินอันได้มาโดยการกระทำความผิดการที่จำเลยขับรถจักรยานยนต์ให้ อ. นั่งซ้อนท้าย บรรทุกโทรทัศน์ของกลางจะไปที่อำเภอดอนสัก โดยรู้อยู่ว่าเป็นโทรทัศน์ที่ อ. ลักมา ก็เป็นการช่วยพาเอาไปเสียอันเป็นองค์ประกอบของความผิดฐานรับของโจรแล้ว

---

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33, 83, 335, 336 ทวิ, 357 วรรคแรก ขับรถจักรยานยนต์ของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 วรรคแรก จำคุก 4 ปี จำเลยให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมและสอบสวน เป็น

ประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้หนึ่งในสามตาม  
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 2 ปี 8 เดือน ข้อหาและคำขออื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 8 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาศาลชั้นต้นซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษา  
อนุญาตให้ฎีกาในข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า โรงเรียนวัดสิงขร ตั้งอยู่ที่ตำบล  
ดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 14 สิงหาคม 2544 เวลาประมาณ  
9 นาฬิกา นักการภารโรงเข้าทำความสะอาดในห้องพัสดุ พบว่าสายผูกญวญแจห้องพัสดุ  
โรงเรียนถูกมัด โทรศัพท์สีขนาด 20 นิ้ว ราคา 7,700 บาท หายไป นางบุศรินคร  
ใหญ่โรงเรียนดังกล่าวไปร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานตำรวจ ต่อมาร้อยตำรวจโทธงชัย  
เดินทางไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุโดยรถกระบะ ระหว่างทางพบจำเลยขับรถ  
จักรยานยนต์และมีนายอำนวยหรือเขียว ช้อนท้ายและอุ้มโทรศัพท์ ร้อยตำรวจโท  
ธงชัยจึงติดตามไป จำเลยกับนายอำนวยเลี้ยวรถจักรยานยนต์เข้าไปในซอยตาทวน  
แล้วเลี้ยวเข้าไปในซอยบ้านซึ่งเป็นซอยตัน นายอำนวยวางโทรศัพท์เครื่องดังกล่าวไว้  
ที่หน้าบ้านซึ่งยังสร้างไม่เสร็จ จากนั้นจำเลยขับรถจักรยานยนต์เล่นสวกับรถ  
กระบะที่ร้อยตำรวจโทธงชัยขับติดตามมาและหลบหนีไป ร้อยตำรวจโทธงชัยยึด  
โทรศัพท์สีดังกล่าวไว้ ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า เป็นโทรศัพท์ของโรงเรียนวัดสิงขรที่  
ถูกลักเอาไปต่อมาในวันเดียวกันเจ้าพนักงานตำรวจจับจำเลยได้ที่สวนหลังบ้านของ  
จำเลยและแจ้งข้อกล่าวหาว่าร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนในสถานที่ราชการที่ใช้  
หรือมีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์ โดยทำอันตรายสิ่งกีดกันสำหรับคุ้มครองบุคคลหรือ  
ทรัพย์สินนั้นทำบันทึกการจับกุมระบุว่าจำเลยให้การรับสารภาพและรับว่าร่วมกับนาย

อำนาจหรือเชี่ยวชาญดังกล่าว ชั้นสอบสวนพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหา  
จำเลยว่าร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนในสถานที่ราชการ โดยใช้ยานพาหนะ โดย  
ทำอันตรายสิ่งกีดกันสำหรับคุ้มครองบุคคลหรือทรัพย์ หรือรับของโจร บันทึกรำ  
ให้การระบุว่าจำเลยให้การรับสารภาพในข้อหาของโจร

ศาลอุทธรณ์ภาค 8 วินิจฉัยว่า นายอำนาจคนร้ายอีกคนหนึ่งให้การในชั้น  
สอบสวนว่า ร่วมกับจำเลยลักโทรทัศน์ของกลางมาจากโรงเรียนวัดสิงขร และนาย  
อำนาจเบิกความตอบโจทก์ถามค้านว่า นายอำนาจบอกให้จำเลยทราบว่า รถยนต์ที่  
ติดตามมีเจ้าพนักงานตำรวจให้จำเลยขับเร็วขึ้น จำเลยก็ทำตาม จำเลยไม่ได้บอกให้  
นายอำนาจลงจากรถและทิ้งโทรทัศน์ พยานหลักฐานจำเลยขัดแย้งกันเอง ที่จำเลย  
อ้างว่าลงลายมือชื่อในบันทึกการจับกุมโดยไม่ทราบข้อความนั้น เป็นการกล่าวอ้าง  
ง่าย ๆ ไม่มีน้ำหนักรับฟังข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยทราบว่านายอำนาจลักโทรทัศน์  
ของกลางมา จำเลยยังขับรถพานายอำนาจนำโทรทัศน์ของกลางจะไปที่อำเภอ  
ดอนสัก จึงมีความผิดฐานรับของโจร แต่จำเลยฎีกาว่า จำเลยมีนายอำนาจเบิกความ  
เป็นพยานว่า นายอำนาจเป็นคนลักโทรทัศน์เพียงคนเดียว จำเลยไม่รู้เห็นด้วย วันรุ่ง  
ขึ้นนายอำนาจไปตามจำเลยให้บรรทุกโทรทัศน์ไปบ้านญาติที่อำเภอดอนสัก ระหว่าง  
ทางนายอำนาจจึงบอกว่านายอำนาจลักโทรทัศน์มา แสดงให้เห็นว่า จำเลยเพียงทราบ  
ในขณะที่กำลังขับรถมีอาจหลีกเลี่ยงได้ จำเลยจึงขาดเจตนา นั้น เป็นฎีกาที่ไม่โต้แย้ง  
คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค 8 จึงไม่ชอบ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้

ที่จำเลยฎีกาว่า นายอำนาจถูกฟ้องและให้การรับสารภาพว่าลักทรัพย์และคดี  
ถึงที่สุดแล้ว เมื่อเหตุเกิดขึ้นคราวเดียวกันทรัพย์ของกลางอยู่ในความครอบครองของนาย  
อำนาจ จะถือว่าจำเลยช่วยพาไปเสียซึ่งทรัพย์อันได้มาโดยการกระทำความผิดฐาน  
ลักทรัพย์หาได้ไม่ เนื่องจากองค์ประกอบแห่งความผิดมุ่งเน้น "ซึ่งทรัพย์อันได้มาโดย  
การกระทำความผิด" เท่านั้น จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดฐานรับของโจรนั้น เห็นว่า การก

ระทำความผิดฐานรับของโจร ผู้กระทำไม่จำเป็นต้องรับทรัพย์สินของกลางไว้ในความครอบครองของตนเอง เพียงแต่ช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจํานำ หรือรับไว้โดยประการใด ซึ่งทรัพย์สินอันผู้อื่นได้มาโดยการกระทำความผิดการที่จําเลยขับรถจักรยานยนต์ให้นายอํานวยนึ่งซ่อนท้ายบรรทุกโทรทัศน์ของกลางจะไปที่อำเภอดอนสักโดยรู้ยู่ว่าเป็นโทรทัศน์ที่นายอํานวยลักมา ก็เป็นการช่วยพาเอาไปเสีย อันเป็นองค์ประกอบของความผิดฐานรับของโจรตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 วรรคหนึ่ง แล้ว จําเลยจึงมีความผิดฐานรับของโจร

ที่จําเลยฎีกาว่า ศาลลงโทษนายอํานวยฐานลักทรัพย์ไปแล้ว จะลงโทษจําเลยฐานรับของโจรอีกไม่ได้เป็นการเกินคำขอนั้น เห็นว่า โจทก์บรรยายฟ้องการกระทำความผิดของจําเลยทั้งฐานลักทรัพย์และรับของโจร ดังนั้น ศาลย่อมลงโทษจําเลยฐานใดฐานหนึ่งตามที่ปรากฏจากพยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบได้ การที่นายอํานวยถูกลงโทษฐานลักทรัพย์ไปแล้ว หากมีผลกระทบถึงการดำเนินคดีจําเลยแต่อย่างใด ฎีกาของจําเลยทุกข้อฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ศิริชัย วัฒนโยธิน-ม.ล.ฤทธิเทพ เทวกุล-กิริติ กาญจนรินทร์)

แหล่งที่มา

สำนักวิชาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ